

<제4장 근로시간 제3절 시간외근로>

I. 시간외근로의 의미

- 시간외근로(Overtime Work)는 근로기준법상 법정근로시간(1일 8시간, 1주 40시간) 또는 근로계약에서 정한 소정근로시간을 초과하여 행하는 근로를 총칭한다. 근로기준법은 근로자의 건강권과 휴식권을 보호하기 위해 기준근로시간을 설정하고 있으나, 사업장의 운영상 필요에 따라 예외적으로 기준근로시간을 초과하는 근로를 허용하고, 이에 대한 보상(가산임금)을 의무화하고 있다. 시간외근로는 통상 연장근로, 야간근로, 휴일근로로 구분된다. 연장근로는 기준근로시간을 초과하는 근로를 의미하며, 야간근로는 오후 10시부터 다음 날 오전 6시까지의 근로를 의미하고, 휴일근로는 법정 또는 약정 휴일에 행하는 근로를 의미한다. 이들 시간외근로는 근로자에게 추가적인 피로를 유발하므로, 근로기준법 제56조에 따라 통상임금 외에 가산된 임금을 지급해야 한다.

II. 시간외근로수당(가산임금)

1. 원칙[근기법 제56조]

- 근로기준법 제56조는 연장근로와 야간근로에 대하여 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 지급하도록 규정하는 시간외근로수당 지급의 기본 원칙이다. 이는 기준근로시간을 초과하는 근로에 대한 보상을 강화하고, 사용자의 장시간 근로 지시를 억제하는 기능을 수행한다. 이러한 가산임금 지급 의무는 강행규정으로, 당사자의 합의나 취업규칙으로 이를 배제하거나 낮출 수 없다.

2. 연장근로와 시간외근로수당

- 연장근로는 1주 12시간을 한도로 근로자와 사용자의 합의에 의해 허용된다. 연장근로에 대해서는 통상임금에 100분의 50 이상을 가산하여 지급해야 한다. 연장근로에 해당하는 시간의 산정은 1일 단위 또는 1주 단위로 이루어지며, 1일 8시간을 초과하거나 1주 40시간을 초과하는 근로시간에 대해 각각 가산임금이 적용된다. 다만, 1주 40시간을 초과하는 연장근로에는 1일 8시간을 초과하는 근로시간이 중복되어 계산될 수 없으며, 중복되는 부분은 1주 연장근로 한도(12시간) 범위 내에서 1회의 가산임금만을 지급한다.

3. 야간근로와 시간외근로수당

- 야간근로는 오후 10시부터 다음 날 오전 6시 사이에 행하는 근로를 의미하며, 이는 근로자의 생체리듬에 악영향을 미치므로, 시간과 관계없이 가산임금 지급 대상이 된다. 야간근로에 대해서는 통상임금에 100분의 50 이상을 가산하여 지급해야 한다. 만약 연장근로 시간 중 야간근로가 이루어지는 경우, 연장근로 가산임금(50%)과 야간근로 가산임금(50%)이 중복되어 통상임금의 100분의 100 이상이 가산된 임금을 지급해야 한다.

4. 휴일근로와 시간외근로수당

- 휴일근로는 법정휴일(주휴일, 근로자의 날, 공휴일) 또는 약정휴일에 행하는 근로를 의미한다. 휴일근로에 대해서는 근로기준법 제56조 제2항에 따라 다음과 같이 가산임금을 지급해야 한다.

(1) 8시간 이내의 휴일근로

- 통상임금의 100분의 50 이상을 가산한다.

(2) 8시간을 초과한 휴일근로

- 통상임금의 100분의 100 이상을 가산한다. 휴일근로가 야간에 이루어진 경우(오후 10시부터 다음 날 오전 6시), 휴일근로 가산임금과 야간근로 가산임금이 중복 적용되어 통상임금 외에 추가로 가산된 임금을 지급해야 한다. 예를 들어, 8시간 이내의 휴일 야간근로는 통상임금의 150% 이상(통상임금 + 휴일 50% + 야간 50%)을 지급해야 한다.

III. 보상휴가제도

1. 의의[근기법 제57조]

- 보상휴가제도란 연장근로, 야간근로, 휴일근로에 대하여 근로기준법 제56조에 따라 가산하여 지급해야 할 임금(시간외근로수당)에 갈음하여 휴가를 부여하는 제도이다. 임금 지급 대신 유급 휴가를 부여함으로써 근로자의 휴식권 보장을 강화함과 동시에, 기업에게는 유연한 인력 운영의 기회를 제공한다.

2. 목적

- 보상휴가제도의 주된 목적은 근로자의 연장·야간·휴일근로로 인해 발생하는 피로를 해소하고, 충분한 휴식과 여가를 보장받을 수 있도록 유급 휴가의 형태로 보상하는 것이다. 이는 근로기준법의 근로시간 단축 및 휴식권 보장 강화라는 입법 목적에 부합한다. 또한, 사용자 입장에서는 일시적인 임금 지출 부담을 줄이고 인력 운용의 유연성을 확보할 수 있는 장점이 있다.

3. 요건

- 보상휴가제를 도입하기 위해서는 다음 요건을 충족해야 한다.

(1) 근로자대표와의 서면 합의

- 사용자는 근로자대표와의 서면 합의를 통해 보상휴가제를 도입할 수 있으며, 이 합의에는 임금 지급에 갈음하여 휴가를 부여한다는 내용과 휴가 부여의 기준 및 절차 등이 포함되어야 한다.

(2) 가산임금에 상당하는 휴가 부여

- 부여되는 휴가는 가산임금에 상당하는 시간이 되어야 한다. 즉, 연장근로 1시간에 대해서는 1.5시간(1시간 + 가산 0.5시간)의 휴가를 부여해야 하며, 야간근로 1시간에 대해서도 1.5시간의 휴가를 부여해야 한다. 휴일근로의 경우 8시간 이내에는 1.5배, 8시간 초과 시에는 2배의 휴가를 부여해야 한다.

4. 임금의 범위

- 보상휴가제는 시간외근로에 대한 가산임금을 포함한 전부에 갈음하여 휴가를 부여하는 것을 의미한다. 따라서 휴가 부여로 인해 시간외근로수당 지급 의무는 소멸하게 된다. 다만, 근로자대표와의 합의를 통해 임금 중 일부는 지급하고 나머지 가산임금 부분에 대해서만 휴가를 부여할 수도 있다. 만일 보상휴가 부여가 불가능한 경우(예 : 퇴직 등으로 휴가를 사용할 수 없는 경우)에는 사용자는 미사용 휴가에 상응하는 가산임금을 포함한 수당을 지급해야 한다.

IV. 포괄임금약정

1. 의의

- 포괄임금약정이란 근로시간, 연장·야간·휴일근로시간 등이 명확하지 않거나 계산하기 어려운 업무의 특성을 고려하여, 실제 근로시간을 일일이 계산하지 않고 연장·야간·휴일근로에 대한 수당 등을 미리 정한 금액(혹은 기본급에 포함)으로 지급하기로 근로자와 사용자 간에 약정하는 것을 의미한다. 이는 주로 감시·단속적 근로 또는 업무의 특성상 근로시간 측정이 곤란한 경우에 활용되었다.

2. 문제점

- 포괄임금약정은 근로자의 실제 근로시간과 무관하게 고정된 임금을 지급함으로써, 근로자가 장시간 근로를 하더라도 정당한 보상을 받지 못할 위험을 내포한다. 또한, 사용자가 근로시간의 통제 의무를 소홀히 하거나 장시간 근로를 유도할 수 있어, 근로기준법의 근로시간 규제 및 가산임금 지급 의무를 회피하는 수단으로 악용될 소지가 있다. 대법원은 이러한 문제점을 인식하고 포괄임금약정의 유효 요건을 엄격하게 제한하고 있다.

3. 포괄임금에 포함되는 임금의 범위

- 포괄임금약정의 대상이 되는 임금은 통상 연장근로수당, 야간근로수당, 휴일근로수당 등 시간외근로수당이다. 이 외에 연차유급휴가 미사용수당이나 퇴직금 등은 근로의 대가라기보다는 법적 의무 이행에 따른 것이므로 포괄임금약정의 대상이 될 수 없다.

4. 포괄임금약정의 성립 여부

- 포괄임금약정은 명시적인 약정이 있는 경우뿐만 아니라, 근로계약서, 취업규칙, 급여명세서 등을 통해 묵시적으로 합의되었다고 인정되는 경우에도 성립할 수 있다. 그러나 약정의 성립 여부와 그 유효성은 별개의 문제이며, 성립이 인정되더라도 엄격한 유효 요건을 갖추지 못하면 무효가 될 수 있다.

5. 포괄임금약정의 유효요건

- 대법원은 포괄임금약정이 유효하기 위해서는 다음 요건을 모두 충족해야 한다고 판시하고 있다.

(1) 근로시간 산정이 어려운 경우

- 포괄임금약정은 근로시간 산정이 곤란한 업무에 종사하는 등 업무의 특성상 근로시간 측정이 어려운 경우에만 예외적으로 인정된다. 근로시간 측정이 명확한 경우에는 원칙적으로 포괄임금약정은 유효성이 부정된다.

(2) 근로자에게 불이익이 없는 경우

- 약정된 임금액이 근로기준법이 정하는 최저 기준(법정 수당)에 미달하지 않아야 한다. 즉, 실제로 발생할 수당의 합계액보다 포괄된 임금액이 적어서는 안 된다.

(3) 근로자 동의의 진정성

- 근로자의 동의가 자발적이고 진정해야 하며, 근로자의 계산 착오나 포기 의사가 명확하게 확인되어야 한다.

6. 포괄임금약정의 효력과 차액정산의무

- 유효 요건을 갖추지 못한 포괄임금약정은 무효이다. 무효인 경우, 사용자는 근로자에게 실제 근로시간에 따른 법정 시간외근로수당과의 차액을 정산하여 지급할 의무를 부담한다. 즉, 포괄임금 형태로 지급된 금액을 공제한 후 부족한 금액을 추가로 지급해야 한다. 포괄임금약정이 유효한 경우에도, 약정 시 예상한 근로시간을 대폭적으로 초과하는 근로가 발생했다면, 그 초과분에 대해서는 약정과는 별도로 추가 수당을 지급해야 한다는 것이 판례의 태도이다.

7. 관련 판례

- 대법원은 포괄임금제 관련 판례를 통해 그 유효성을 더욱 엄격하게 판단하고 있다.

(1) 근로시간 산정 곤란 원칙 강조

- 대법원은 근로시간 산정이 비교적 명확한 일반 근로자에게 포괄임금약정을 적용하는 것은 근로기준법의 강행규정을 위반하여 원칙적으로 무효라는 입장을 확립하였다.

(2) 실제 근로시간 파악 의무

- 설령 포괄임금약정이 유효하더라도, 사용자는 근로자의 실제 근로시간을 파악하고 기록할 의무가 면제되지 않으며, 근로시간을 알 수 없는 경우에는 근로자가 입증하기 곤란하다는 점을 고려하여 합리적인 근로시간을 인정해야 한다고 판시하였다.

(3) 실제 근로시간과 임금의 비교

- 포괄임금약정 유효성 판단 시, 약정 금액이 실제 발생한 법정 수당액에 미달하는지 여부가 핵심 판단 기준이 되며, 미달하는 경우 해당 약정은 근로자에게 불리하여 무효로 본다.

V. 결론

- 시간외근로에 대한 규제 및 보상 제도는 근로자의 건강권 보호와 공정한 노동의 대가 확보라는 근로기준법의 근본 이념을 실현하는 핵심 기둥이다. 시간외근로수당(가산임금) 지급 의무는 장시간 근로에 대한 억제책이며, 보상휴가제도는 금전적 보상 외에 실질적인 휴식의 기회를 제공한다. 특히 포괄임금약정에 대한 대법원의 엄격한 유효성 판단 기준은 근로시간의 명확한 산정과 이에 따른 정당한 임금 지급이라는 원칙을 강조하며, 근로기준법의 강행규정적 성격을 다시 한번 확인시켜 주고 있다. 따라서 사용자는 포괄임금제도의 도입에 신중해야 하며, 모든 근로자에 대해 실제 근로시간을 정확하게 산정하고 법정 수당을 지급할 의무를 충실히 이행해야 한다.